

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2537 นาง อา บหรือทองอาบ ช่อน กลิ่น ผู้ร้อง
นาง อินทิราหรือจันอับ พิมพ์หล่อหรือ
น่วมจิตร
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1360, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ตราบใดที่ยังไม่มีการแบ่งแยกที่ดินกันเป็นส่วนสัด การที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์คนหนึ่งคนใดเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินก็ต้องถือว่าครอบครองที่ดินส่วนนั้น ๆ ในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่งเท่านั้น หากก่อให้เกิดสิทธิที่จะอ้างว่าตนครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเสียแต่คนเดียวไม่ เว้นเสียแต่จะได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือโดยบอกกล่าวไปยังเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ว่าไม่มีเจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนเจ้าของรวมคนอื่นอีกต่อไป

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2780ตำบลสิงห์ อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เฉพาะส่วนของผู้คัดค้านเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินพิพาทยังมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัด ผู้คัดค้านไม่เคยยกที่ดินเฉพาะส่วนของผู้คัดค้านให้แก่ผู้ร้อง และยังครอบ

ครองที่ดินแปลงดังกล่าวในส่วนของผู้คัดค้านตลอดมา ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2780 ตำบลสิงห์ (ตลาดโพ) อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เฉพาะส่วนของผู้คัดค้านตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่าผู้ร้องได้ กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของผู้คัดค้านโดยการครอบครองหรือไม่ เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็น ที่ดินที่ผู้ร้อง ผู้คัดค้านและบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 1358 ให้สันนิษฐานว่า เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน และเจ้าของรวมคนอื่น ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่ง เจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามมาตรา 1360 ตราบใดที่ยังไม่มีการแบ่งแยกที่ดินกันเป็น ส่วนสัดส่วน การที่ผู้ที่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนหนึ่งคนใดเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของ ที่ดินก็ต้องถือว่าครอบครองที่ดินส่วนนั้น ๆ ในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่งเท่านั้น หาก่อ ให้เริ่มเกิดสิทธิที่จะอ้างว่าตนครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เสียแต่คนเดียวไม่ เพราะว่าก่อนที่จะมีการแบ่งแยกก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าที่ดินส่วน นั้นจะเป็นของเจ้าของรวมคนใดแน่ ดังนั้น การที่ผู้ร้องได้เข้าไปครอบครองทำนาใน ที่ดินพิพาททางทิศตะวันออกตามแผนที่สังเขปหมายเลข ร.2 หากทำให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ ทางปรัภษไม่ เว้นเสียแต่จะได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือโดยบอกกล่าวไปยัง เจ้าของรวมคนอื่น ๆ ว่า ไม่มีเจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนเจ้าของรวมคนอื่นอีกต่อไป

คดีนี้ไม่มีข้อเท็จจริงให้ถือได้ว่า ผู้ร้องได้บอกกล่าวไปยังเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ว่าผู้ร้อง
เจตนาจะไม่ยึดถือทรัพย์สินแทนเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ต่อไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงฐานะยึดถือแทนผู้มีสิทธิครอบ
ครองได้และไม่อาจถือได้ว่าการแย่งการครอบครอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายก
คำร้องขอของผู้ร้องเสียนั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>